

1500267-71.2022.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... qualquer envolvimento do réu com o tráfico de drogas no interior do presídio. A simples quantidade de droga, salvo situações excepcionais, não é apta ao reconhecimento do delito de tráfico. Havendo dúvidas quanto à destinação a ser dada ao entorpecente, deve prevalecer a hipótese mais favorável ao réu, qual seja, o consumo pessoal. Sentença desclassificatória mantida. Apelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Sala 01, Centro - CEP 18540-000, Fone: (15)3414-1651,

Porto Feliz-SP - E-mail: portofeliz1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500267-71.2022.8.26.0471

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

ANDERSON CLEITON DA SILVA, CPF 372.430.388-24

Data da audiência:

08/09/2022 às 13:30h

Ao(s) 08 dia(s) do mês de setembro do corrente ano de 2022, às 13 horas e 34 minuto(s), virtualmente na 1ª Vara do Foro da Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, realizou-se, por meio da plataforma Microsoft Teams (Comunicado CG nº. 284/2020), a audiência de instrução e julgamento designada nos autos da ação em epígrafe, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor JORGE PANSERINI, MM. Juiz de Direito titular da vara, comigo escrevente ao final nomeado. PRESENÇAS Apregoadas as partes, foi aberta a audiência, constatando-se a presença das seguintes pessoas: 1) do Sr. Promotor de Justiça, Dr. JOSMAR TASSIGNON JÚNIOR (virtualmente); 2) do réu, ANDERSON CLEITON DA SILVA, virtualmente na unidade prisional, em sala separada; 3) do Advogado de Defesa, Dr. GERSON ROCHA BOSCOLO, OAB nº. 229239/SP (virtualmente); e, 4) das Testemunhas Comum, ASP VINICIUS EDUARDO SOUZA DA SILVA e ASP GLAUCO ROBERTO DE MOURA (virtualmente). OITIVA DA DAS TESTEMUNHAS Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas presentes, Vinicius e Glauco, na ordem constante deste termo. INTERROGATÓRIO Em seguida, o MM. Juiz informou ao réu sobre seu direito de reunir-se reservadamente com seu advogado, tendo sido providenciada conversa em sala virtual separada, antes do início da audiência. O réu foi, então, interrogado. ALEGAÇÕES FINAIS Encerrada a instrução e nada tendo sido requerido na fase do art. 402 do CPP, foi dada a palavra às partes para debates orais, em sede de alegações finais. A Acusação apresentou manifestação oral, pleiteando a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa apresentou manifestação oral, pleiteando a absolvição do réu por insuficiência de prova concreta ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal. As partes informaram não haver mais

outras provas a serem produzidas. GRAVAÇÃO E TRANSCRIÇÃO O registro da audiência se fez mediante gravação audiovisual, armazenada em arquivo digital, conforme Comunicado Conjunto nº. 1350/2020, estando disponível e podendo ser visualizado no Portal e-SAJ, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (anexo ao presente termo). Eventualmente será juntada aos autos a transcrição automática dos depoimentos, realizada pela ferramenta do Microsoft Teams, sujeita a erros de sistema. SENTENÇA Por fim, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte r. sentença: "Vistos etc. ANDERSON CLEITON DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 porque em 22 de março de 2022, durante o período da manhã, provavelmente por volta das 10h30min, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Porto Feliz, situado na estrada vicinal Porto Feliz a Rafard, altura do quilômetro 5, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, trazia consigo treze porções de maconha, com peso líquido de aproximadamente 17,35 gramas, conforme laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 16/20, substância essa considerada entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nas dependências de estabelecimento prisional. A denúncia (fls. 57/58) foi recebida (fls. 60/61). O réu foi citado (fls. 100) e apresentou resposta à acusação por escrito – art. 396 do CPP (fls. 114). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 171). Foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas ou a desclassificação para uso próprio ou ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena. Relatados, decido. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 16/20 que apresentou resultado positivo para 17,35 gramas de maconha, evidenciada a presença do tetrahydrocannabinol, responsável pelos principais efeitos farmacológicos da droga. O réu confessou a posse das porções de maconha, adquiridas fora do presídio, mas alegou que se destinavam ao seu próprio consumo. Os agentes penitenciários ouvidos como testemunhas confirmaram que o réu portava as porções de entorpecentes no pátio do banho de sol. É plausível que a droga se destinasse ao próprio uso do acusado. A quantidade de droga apreendida era compatível com a finalidade de consumo pessoal. Os agentes que efetuaram a apreensão não presenciaram ato de traficância, tendo simplesmente encontrado a droga em poder do acusado. Não se pode condenar com base em mera presunção ou suposição. Nesse sentido: Apelação criminal - Tráfico de drogas - Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Conjunto probatório é firme no sentido de que o acusado ingeriu 12 porções de maconha e tentou ingressar no presídio, oportunidade em que as drogas foram detectadas pelo "scanner corporal"- Desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Federal nº 11.343/06 - Quantidade de droga pouco relevante - Uma só espécie de droga (maconha) - Ausência de prova da intenção mercantil - Réu reincidente - Prestação de serviços à comunidade por dez meses, nos termos do artigo 28, inciso II, e § 4º, ambos da Lei 11.343/06 - Recurso da defesa parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1504161-10.2019.8.26.0229; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021). Apelação ministerial. Insurgência contra sentença que desclassificou a conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06. Alegada suficiência das provas para condenação. Não ocorrência. Acusado que, ao retornar do trabalho externo, tenta ingressar no estabelecimento prisional trazendo maconha em seu bolso. Apreensão de 51 gramas da droga. Acusado que afirma destinar-se a consumo pessoal. Agentes penitenciários relatam desconhecerem qualquer envolvimento do réu com o tráfico de drogas no interior do presídio. A simples quantidade de droga, salvo situações excepcionais, não é apta ao reconhecimento do delito de tráfico. Havendo dúvidas quanto à destinação a ser dada ao entorpecente, deve prevalecer a hipótese mais favorável ao réu, qual seja, o consumo pessoal. Sentença desclassificatória mantida. Apelo ministerial improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501174-54.2019.8.26.0567; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de

Sorocaba - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020). Impõe-se, assim, a desclassificação do delito para o de posse de droga para uso próprio. Passo à aplicação da pena. Embora seja o réu reincidente, é suficiente a pena mínima, de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I), considerando que a posse de droga no presídio constitui falta grave que já lhe custou severa punição no âmbito da execução da pena, com a transferência imediata para o regime fechado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado ANDERSON CLEITON DA SILVA como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 à pena de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28 inciso I). Deixo de impor-lhe o pagamento das custas processuais em face de sua miserabilidade. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Registre-se e comunique-se. Porto Feliz, ds. JORGE PANSERINI, Juiz de Direito.". RENÚCIA AO DIREITO DE APELAR Em seguida, pelo réu e seu defensor foi dito que não desejavam apelar, renunciando ao prazo respectivo. Pelo MM. Juiz foi, então, homologada a desistência. ADVERTÊNCIA Neste ato, o MM. Juiz aplicou ao réu a pena ora imposta, advertindo-o dos efeitos nocivos do uso de drogas, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06, e determinou que, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, fossem os autos arquivados, com as devidas comunicações. ENCERRAMENTO E, nada mais havendo, encerrou-se a audiência, às 14 horas e 05 minuto(s) do mesmo dia, saindo as partes dispensadas da assinatura do termo de audiência. Eu, MATEUSZ HANGRÁD, escrevente, digitei. Porto Feliz, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA